

2022-10-13 | NF-WP-221014-01 / Entscheidung 13.10.2022

Kreditakte und Auszahlungsstelle der Nexora Frontbank AG

Anlage B5 - Kreditentscheidung vom 13. Oktober 2022

1. Kreditgegenstand und Entscheidungsgrundlage

Kreditentscheidung Nexora Frontbank AG, Wien, 13. Oktober 2022. Antragstellerin: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, Amtsgericht Bremen HRB 38124 HB. Ansprechpartner der Antragstellerin sind Geschäftsführer Martin Grothe und für die Buchhaltung Jutta Kröger. Bearbeitung auf Bankseite: Dr. Falk Neubauer. Der Betrieb fertigt mit 18 Beschäftigten Ventilblöcke und Messgehäuse für maritime Antriebstechnik.

Zur Entscheidung steht eine einmalige unbesicherte Betriebsmittelfinanzierung über 500.000,00 EUR. Der mitgeteilte Verwendungszweck umfasst die Vorfinanzierung von Material, Fertigung und laufendem Betrieb bis zur Vereinnahmung der Kundenerlöse. Es handelt sich nicht um eine revolvingende Linie. Nach Rückzahlung besteht kein erneutes Abrufrecht. Eine persönliche Mitverpflichtung des Geschäftsführers wird nicht vorgesehen.

Der Vorgang enthält das Kreditangebot vom 11. Oktober 2022, die Angaben der Antragstellerin zu ihrem Geschäftsbetrieb sowie die vorbereiteten Darlehens- und Übernahmbedingungen. Die Entscheidung bezieht sich auf die darin bezeichnete Finanzierung. Einzelne Kundenforderungen werden nicht als Sicherheit bewertet; eine Abtretung des Forderungsbestands ist nicht vorgesehen. Die erwartete Abwicklung einzelner Fertigungsaufträge ist eine Angabe des Unternehmens und wird nicht als bankseitig garantierter Erlös behandelt.

Für die Rückführung ist die volle Endtilgung am 15. April 2024 maßgeblich. Die monatlichen Zahlungen von 5.000,00 EUR bedienen ausschließlich Zinsen. Die Entscheidung umfasst weder eine Anschlussfinanzierung noch eine Zusage zur Finanzierung späterer Ersatzbeschaffungen oder zur Übernahme von Gewährleistungsaufwendungen des Fertigungsbetriebs.

2022-10-13 | NF-WP-221014-01 / Entscheidung 13.10.2022

2. Genehmigte Konditionen und Auszahlung

Genehmigt wird der Abschluss zu dem am 11. Oktober angebotenen Kapitalbetrag von 500.000,00 EUR und einem festen Nominalzins von 12 Prozent jährlich. Die Zinsbelastung wird mit 18 festen monatlichen Perioden zu 5.000,00 EUR vereinbart. Die erste Rate fällt am 15. November 2022 an; die achtzehnte Rate und die einmalige Kapitaltilgung werden am 15. April 2024 fällig. Die vertraglichen Zinsen betragen zusammen 90.000,00 EUR.

Die volle Valuta ist am vorgesehenen Abschlusstag 14. Oktober 2022 nach Unterzeichnung des Darlehensvertrags an das von der Gesellschaft bezeichnete Geschäftskonto auszuführen. Eine Kürzung um Bearbeitungs-, Plattform-, Vermittlungs- oder Übernahmekosten ist nicht freigegeben. Für die Fälligkeit gilt der nächste Bankarbeitstag, wenn der 15. kein Bankarbeitstag ist. Daraus darf keine zusätzliche Zinsbelastung entstehen.

Die Kondition ist für diesen Einzelvorgang freigegeben. Sie enthält keine Feststellung eines allgemeinen Marktzinses für sämtliche Unternehmenskredite. Unbesicherheit, einmalige Auszahlung und Endfälligkeit sind in der Konditionsentscheidung berücksichtigt. Eine Vergleichsreihe zu besicherten oder laufend getilgten Krediten ist nicht Bestandteil dieses Entscheidungsblatts. Die verwendete nominale Jahresrate ist nicht als Effektivzinsangabe bezeichnet.

Die Auszahlungsstelle erhält den unterschriebenen Vertrag und die bestätigte Empfangsverbindung. Eine Änderung des Kapitalbetrags oder der Rückzahlungsstruktur ist von dieser Freigabe nicht gedeckt. Ein späterer Gebührennachtrag darf nicht allein aus dieser Kreditentscheidung hergeleitet werden. Freigegeben für die Vertragsvorbereitung und den beschriebenen Auszahlungsablauf: Dr. Falk Neubauer.

2022-10-13 | NF-WP-221014-01 / Entscheidung 13.10.2022

3. Übernahmeplanung und Abschluss der Kreditfreigabe

Der Vollzugsplan sieht vor, dass Nexora zunächst selbst Darlehensgeberin wird und die Valuta auszahlt. Anschließend soll Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, im Einverständnis mit Weserfunken in die vollständige künftige Darlehensgeberstellung eintreten. Die vorgesehene Übernahme ist eine eigenständige dreiseitige Vereinbarung und darf nicht durch einen rein internen Umbuchungsauftrag ersetzt werden.

Die Auszahlungsfreigabe bestätigt nicht vorweg, dass sämtliche Unterschriften zur Übernahme bereits vorliegen. Die Kreditabwicklung hat deren tatsächlichen Eingang sowie den vereinbarten Wirksamkeitszeitpunkt im Abschlussvorgang festzuhalten. Der Kaufpreis zwischen Vellio und Nexora beträgt nach den vorbereiteten Bedingungen 500.000,00 EUR. Er ist getrennt von der Auszahlung an Weserfunken und von deren späteren Rückzahlungen zu verbuchen.

Für den Übergang werden keine Rückkaufpflicht und keine Ausfallgarantie der Nexora vereinbart. Eine bloße Einziehung durch Vellio zugunsten der Bank ist nicht vorgesehen. Falls die vorgesehenen Übernahmebedingungen geändert werden, ist die Kreditabwicklung vor Vollzug erneut einzubeziehen; dieses Blatt ermächtigt nicht zur stillschweigenden Übernahme zusätzlicher Risiken.

Weserfunken soll vor Unterzeichnung den Darlehensvertrag, den Zahlungsplan und die Übernahmevereinbarung erhalten. Fragen zur späteren Zuständigkeit sind schriftlich zu beantworten. Die vorvertragliche Korrespondenz bleibt im Bankarchiv, auch wenn der Kreditbestand nach Vollzug geschlossen wird. Aus der Freigabe entsteht keine Vollmacht der Bank zur Steuerung der Fertigung oder zur Freigabe von Lieferantenzahlungen. Entscheidung abgeschlossen am 13. Oktober 2022. Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.